

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES

REY ANTONIO QUILES CUEVAS NAYDA IVETTE PEREZ BATISTA		
PARTE DEMANDANTE- RECURRIDA VS.	KLAN:2026	TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SALA DE MAYAGUEZ
FREDDY SALLEN AQUINO MARY ANN SANCHEZ CASIANO Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES POR ELLOS COMPUESTA; CARLOS A. RUBIO VALEDES; ANGEL DANIEL RIVERA SANCHEZ Y MUNICIPIO AUTONOMO DE CABO ROJO		CIVIL:NUM: CB2025CV00256
PARTE CODEMANDADA- APELANTE		SALA:306
		SOBRE: INJUNCTION ESTATUTARIO

NATURALEZA: INJUNCTION ESTATUTARIO
MATERIA: PERMISO DE CONSTRUCCIÓN
ASUNTO: IMPUGNACIÓN CONSTRUCCIÓN

LCDO. GABRIEL GARCIA MAYA
RUA: 4916; COL. NUM. 6,302
Nenadich 120- OESTE
Apartado 1389
Mayaguez, Puerto Rico 00681
TELS: (787) 805-0095; (787) 833-6981; (787) 833-2548
Email: garciamayaa@yahoo.com

ABOGADO DE LA CODEMANDADA-APELANTE:
FREDDY SALLEN AQUINO
MARY ANN SANCHEZ CASIANO Y
LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES
POR ELLOS COMPUESTA

LCDO. ROLAND ARROYO ROJAS
RUA: 12142
171 Calle Ramón E. Betances S
Mayaguez, Puerto Rico 00680-4064
Tels. (787) 833-5080
Fax: (787) 805-2147
Email: montalvovarroyo@gmail.com

LCDO. MIGUEL A. MONTALVO DELGADO
RUA: 10202
171 Calle Ramón E. Betances S
Mayaguez, Puerto Rico 00680-4064
Tels. (787) 833-5080
Fax (787) 805-2147
Email: ma.montalvo@hotmail.com
ABOGADOS DEL CODEMANDADO-APELANTE
Ángel Daniel Rivera Sánchez

LCDO. CARLOS F. VERA MUÑOZ

RUA NÚM. 16091
COLEGIADO NÚM.17616
PO BOX 1092
Hormigueros, Puerto Rico 00660-1092
Tel: (787) 356-4760
Email: cveralw@gmail.com

ABOGADO DE LA DEMANDANTE-APELADA

REY ANTONIO QUILES CUEVAS
NAYDA IVETTE PEREZ BATISTA

LCDO. VICTOR VARGAS BAIGES

RUA: 6660
PO BOX 41286
San Juan, Puerto Rico 00940-1286
TEL: (787) 554-3384
Email: vargasbaigescsp@hotmail.com

ABOGADO DEL CODEMANDADO

ING. CARLOS RUBIO VALDES

LCDO. JUAN M. APONTE CASTRO

RUA: 12,918
PO BOX 1545
Cabo Rojo, Puerto Rico 00623
Tel: (787) 380-5456
Email: juanmaaponte@yahoo.com

ABOGADO DEL INTERVENTOR

Asociación de Propietarios de Haciendas del Club Golf y Playa

LCDA. NORMA T. RIVERA LÓPEZ

RUA: 13,340
Apt.163, 49 Carr. 307
Boquerón, Puerto Rico 00622-9768
Tel. (787) 438-5645
Email: n.rivera_lopez@hotmail.com

ABOGADA DEL CODEMANDADO MUNICIPIO AUTONOMO DE CABO ROJO

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES

REY ANTONIO QUILES CUEVAS NAYDA IVETTE PEREZ BATISTA		
PARTE DEMANDANTE- RECURRIDA VS.	KLAN:2026	TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SALA DE MAYAGUEZ
FREDDY SALLENTO AQUINO MARY ANN SANCHEZ CASIANO Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIAS POR ELLOS COMPUESTA; CARLOS A. RUBIO VALEDES; ANGEL DANIEL RIVERA SANCHEZ Y MUNICIPIO AUTONOMO DE CABO ROJO		CIVIL:NUM: CB2025CV00256 SALA:306
PARTE CODEMANDADA- APELANTE		SOBRE: INJUNCTION ESTATUTARIO

INDICE DE MATERIA

I	Introducción:	PÁG.1-2
II.	Jurisdicción y Competencia:	PÁG.2
III.	Sentencia Objeto de Apelación:	PÁG.3
IV.	Recurso Pendiente sobre este caso:	PÁG.3
V.	Breve Relación de Hechos:	PÁG.3-12
VI.	SEÑALAMIENTO DE ERRORES:	PÁG.12

Primero:

Erró el Ilustre Foro de Instancia al dictar una sentencia definitiva sin que la parte demandante presentara un emplazamiento para ser diligenciado en la persona de los codemandados-apelantes y por lo tanto sin adquirir jurisdicción sobre su persona lo que hace nula la sentencia.

Segundo:

Erró el Ilustre Foro de Instancia al dictar una orden ex parte, sin vista y sin fianza para prohibir a un funcionario público que ejerciera sus funciones en violación al Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil y dictada contra otras agencias que no son parte del pleito, mediante la “firma a ciegas” de un proyecto solicitado a la parte demandante.

Tercero:

Erró el Ilustre Foro de Instancia al permitir a la parte demandante presentar prueba pericial no anunciada y de un perito que no había rendido un informe ni sometido un curriculum vitae violando el debido proceso de ley.

Cuarto:

Erró el Ilustre Foro de Instancia al dictar una sentencia a favor de la parte demandante que no probó su legitimidad activa según requerido en el Art. 14.1 de la Ley 169-2009.

Quinto:

Erró el Ilustre Foro de Instancia al permitir que en un caso de permisología se presentara prueba sobre condiciones restrictivas privadas que requirieren un procedimiento separado y a pesar de haber denegado y tenuta por no puesta una demanda de la Asociacoión que intervino.

Sexto: *Erró el Ilustre Foro de Instancia al denegar el relevo de la sentencia sin vista, a pesar de que la agencia con jurisdicción primaria, el Municipio Autónomo de cabo Rojo, había legalizado la obra mediante variación, lo cual es una de las razones que dispone la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, a saber: “cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia.”*

VII. DISCUSION DE LOS ERRORES:

Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto PÁG.13-20

Sexto: PÁG.20-23

VIII. SÚPLICA: PÁG.23

IX. NOTIFICACIÓN PÁG.24

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES

REY ANTONIO QUILES CUEVAS NAYDA IVETTE PEREZ BATISTA		
PARTE DEMANDANTE- RECURRIDA VS.	KLAN:2026	TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SALA DE MAYAGUEZ
FREDDY SALLENTO AQUINO MARY ANN SANCHEZ CASIANO Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIAS POR ELLOS COMPUESTA; CARLOS A. RUBIO VALEDES; ANGEL DANIEL RIVERA SANCHEZ Y MUNICIPIO AUTONOMO DE CABO ROJO		CIVIL:NUM: CB2025CV00256 SALA:306 SOBRE: INJUNCTION ESTATUTARIO
PARTE CODEMANDADA- APELANTE		

INDICE LEGAL

	Página
I. JURISPRUDENCIA DE PUERTO RICO:	
Álvarez v. Arias, 156 DPR 352 (2002)	14
A.R.P.E. v. Rivera, 159 DPR 429, 443 (2003)	17
Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. Del Rey, 155 DPR 906, 921 (2001)	14
Báez García v. Cooper Labs., Inc., 120 D.P.R. 145, 157, in fine	13-14
CBS Outdoor vs. Billboard One, Inc. et. al., 179 DPR 391 (2010)	14, 16-17
Constructora del Oeste v. Tribunal Superior, 97 DPR 785 (1969)	20
Corujo Collazo v. Viera Martínez, 111 DPR 152	18
De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499, 513 (2007)	20
Díaz Olivo, Litigación Civil, 2da. Ed. 2018, UPR, pág. 62	14, 18, 20
Díaz Vázquez v. Colón Peña,2024 TSPR 113	17
Empresas Ferrer v. ARPE, 172 DPR 254-2007	22
Plaza las Américas v. N & H, 166 DPR 631, 646 (2005)	17
Luan Investment Corp. v. Román, 125 DPR 533, 544 (1990)	17
Monell v. Mun. Carolina, 146 DPR 20, 24 (1998)	16
Mun. De San Juan v. Bosque Real Se, 158 DPR 743 (2003)	22
Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445,449 (1977)	20

	Pérez Rodríguez v. Tribunal Superior, 100 DPR 182 (1971)	20
	Román Cruz v. Díaz Rivas, 113 D.P.R. 500, 508 (1982)	13
	Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854 (2015)	15
	Torres Zayas v. Montano Gómez, et al 199 DPR 458, 467, (2017)	14
II.	LEGISLACION, REGLAS Y REGLAMENTOS:	
	Art. 28 de la Ley 76-1975	16
	Art.14.1 de la Ley Núm.161-2009	1, 13, 17, 19
	Art.806 Código Civil	22
	Art.807 del Código Civil de 2020	1, 23
	Art.808 del Código Civil	23
	Arts.7 y 8 de la Ley Núm.135-1967	1
	Art. 4.006 (a) de la Ley de la Judicatura de 2003	2
	Art. 690 a 695 del Código de Enjuiciamiento Civil	16
	Art. 692 de Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 3563	15
	Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 3524	14,21
	Regla 8.4 de Procedimiento Civil	1,14,18
	Regla 4.1 de Procedimiento Civil	14
	Regla 49.1 de Procedimiento Civil	20
	Regla 6.3.2, Sec.6.3-2.1 del Reglamento Conjunto	21
	Regla 57 de Procedimiento Civil	17
	Ley 161-2009, Art. 1.5,23 LPRA 9011)	21
	Ley Número 201 de 22 de agosto de 2003	1
III.	TRATADISTA:	
	Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil	16
	Hernández Colón, Práctica Jurídica de PR	17

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES

REY ANTONIO QUILES CUEVAS NAYDA IVETTE PEREZ BATISTA		
PARTE DEMANDANTE- RECURRIDA VS.	KLAN:2026	TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SALA DE MAYAGUEZ
FREDDY SALLEN T AQUINO MARY ANN SANCHEZ CASIANO Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES POR ELLOS COMPUESTA; CARLOS A. RUBIO VALEDES; ANGEL DANIEL RIVERA SANCHEZ Y MUNICIPIO AUTONOMO DE CABO ROJO		CIVIL:NUM: CB2025CV00256
PARTE CODEMANDADA- APELANTE		SALA:306
		SOBRE: INJUNCTION ESTATUTARIO

A P E L A C I O N

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN los codemandados-apelantes, Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y su Sociedad Legal de Gananciales y el codemandado-apelante, Ángel Daniel Rivera Sánchez, representados por sus respectivos abogados que suscriben y muy respetuosamente EXPONEN Y SOLICITAN:

I. Introducción:

Este recurso de apelación trata de la revisión de una sentencia dictada por el Ilustre Foro de Instancia que viola derechos fundamentales del debido proceso de ley por falta de emplazamiento y las actuaciones *motu proprio* del Ilustre Foro de Instancia. Veamos.

La parte demandante-recurrida presentó una Demanda de Injunction preliminar y permanente, fundada en el **Art.14.1 de la Ley Núm.161-2009; el Art.807 del Código Civil de 2020 y los Arts.7 y 8 de la Ley Núm.135-1967**. Dicha demanda no fue jurada ni se acompañaron declaraciones juradas ni otro documento que justificaran una convocatoria a injunction preliminar. Tampoco se presentó una moción separada de injunction preliminar que cumpliera con la **Regla 8.4 de Procedimiento Civil**. Con esa demanda no

se acompañó ningún proyecto de Emplazamiento, Orden y Citación ni Mandamiento alguno. Fue el Ilustre Foro de Instancia, *motu proprio*, el que dictó varias órdenes y mandamientos que fueron diligenciados. Los codemandados-apelantes cuestionaron la falta de jurisdicción sobre su persona y las actuaciones *motu proprio* del Ilustre Tribunal de Instancia. La vista que inicialmente estuvo señalada para el 13 de mayo de 2025, pero que fue anulada por el Ilustre Foro de Instancia por sus errores, tuvo lugar el 5 de junio de 2025. En esa vista la parte demandante-apelada, Rey Antonio Quiles Cuevas ni Nayda Ivette Pérez Batista, su esposa, prestaron testimonio ni sometieron prueba alguna para demostrar ser parte interesada con legitimación para instar la acción como requiere expresamente el *Art. de la Ley 161-2009*. Sólo prestó testimonio el Director de Permisos del Municipio Autónomo de Cabo Rojo, quien declaró que la obra tenía un permiso válido; un perito ingeniero que no había rendido un informe escrito ni se conocían sus credenciales y otro testigo, presidente de la Asociación de Residentes, cuyo testimonio versó sobre condiciones restrictivas privadas que tienen que dilucidarse en otro pleito separado porque son servidumbres en equidad que le aplican otras normas; aparte de que la Asociación no fue parte demandante y su demanda había sido rechazada por el Ilustre Foro de Instancia.

Los codemandados-apelantes cuestionaron la presentación de esa prueba pericial por violación al debido proceso y otros fundamentos; igual hicieron otras partes. Más de 6 meses después de la vista, se dictó la sentencia objeto de esta apelación que, según el referido artículo de la Ley 161, debía dictarse 20 días después de esa vista.

II. Jurisdicción y Competencia:

Este Ilustre Foro Apelativo tiene jurisdicción y competencia para conocer de esta apelación por virtud del *Art. 4.006 (a) de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Número 201 de 22 de agosto de 2003; y competencia por virtud de la Regla 7 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, aprobado el 30 de julio de 2004*, mediante Resolución del Tribunal Supremo, vigente inmediatamente.

III. Sentencia Objeto de Apelación:

Se apela de la sentencia del TPI, Sala de Mayaguez, (Hon. Miguel A. López Feliciano) en el caso **Rey Antonio Quiles Cuevas, et al v. Freddy Sallent Aquino, et al**, Civil Número CB2025CV00256, dictada el 3 de diciembre de 2025, archivada en autos y notificada el 29 de diciembre 2026. **(Ap. Entrada 100)**

Oportunamente, dentro del término de 15 días que establece la Regla 47 de Procedimiento Civil, es decir, el 13 de enero de 2026, se presentó una “Solicitud de Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho Adicionales y Reconsideración” **(Entrada 102)** la cual fue declarada no ha lugar el 2 de febrero de 2026, archivada en autos en esa misma fecha. **(Ap. Entrada 108)**

También se presentó una “Solicitud de Relevó de Sentencia por Haberse Legalizado la Obra”, acompañada de los permisos correspondientes, el 10 de febrero de 2026, **(Ap. Entrada 111)** y una oposición de la parte demandante-apelada presentada el 11 de febrero de 2026, que no impugnó ninguno de los fundamentos de la solicitud de relevó. **(Ap. Entrada 112)** La solicitud de relevó fue denegada, sin vista, el 25 de febrero de 2026. **(Ap. Entrada 119)**

Siendo así, el presente recurso de apelación es el procedente y está en término su presentación ya que los 60 días vencen el 3 de abril de 2026, que por ser viernes feriado, se extiende al lunes 6 de abril de 2026 por ser parte el Municipio Autónomo de Cabo Rojo. **(Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones)**

IV. Recurso Pendiente sobre este caso:

No existe ningún recurso pendiente ante el Tribunal de Apelaciones ni ante el Tribunal Supremo sobre este caso. Sólo está pendiente una “vista de desacato” ante el Ilustre Foro de Instancia para el 10 de marzo de 2026. **(Ap. Entrada 120)**

V. Breve Relación de Hechos:

La parte demandante-apelada, Rey Antonio Quiles y Nayda Ivette Pérez Batista presentó una demanda de injunction preliminar y permanente el 24 de abril de 2025, sin juramentar ni acompañada con ninguna declaración jurada; ni ofrecimiento de

prueba, tampoco acompañó un emplazamiento, orden ni mandamiento para emplazar a los demandados.

El tribunal *motu proprio*, sin que la parte demandante lo solicitara expidió, un día después, el 25 de abril de 2025, una Orden, una “Orden”, una “Orden y Citación” y un “Mandamiento.” **(Ap. Entradas 3,4,5,8 y 9)**

Dicha actuación del tribunal fue impugnada por los codemandados-apelados y por el codemandado, Ángel Daniel Rivera Sánchez, y como consecuencia se anularon las referidas órdenes, citación y mandamiento mediante Resolución y Orden de 12 de mayo de 2025. **(Ap. Entrada 25)**

Nuevamente el Tribunal, *motu proprio*, en esa misma Resolución y Orden, sin que la parte demandante lo solicitara ni sometiera proyecto de emplazamiento, u orden o citación alguna ordenó emitir “...nuevas órdenes a ser diligenciadas por la parte demandante.” Y también señaló una videoconferencia para el 5 de junio de 2025 a las 9:30 am.

El 14 de mayo de 2025 el codemandado, Ing. Carlos Rubio Valdés, por conducto de su abogado, Lcdo. Víctor Vargas Baigés, informó al Tribunal que no podía estar presente el 5 de junio de 2025 por estar fuera del país, por lo que sometió tres fechas en que estaría disponible e informó las gestiones realizadas con los demás abogados para acordar dichas fechas en cumplimiento con la reglas. **(Ap. Entrada 37)**

La parte demandante-apelada se opuso a la transferencia de la videoconferencia mediante moción de 15 de mayo de 2025, **(Ap. Entrada 38)**, admitiendo las gestiones del Lcdo. Víctor Vargas Baigés. El único fundamento fue que el término concedido para diligenciar los mandamientos, las órdenes y citaciones era sumamente corto y las otras partes no se habían dado por emplazadas y notificadas.

Asimismo, la parte demandante presentó, el 15 de mayo de 2025, una solicitud para que se dictara una orden de paralización contra OGPe, agencia que no es parte en el caso, el Municipio Autónmo de Cabo Rojo, “...y cualquier otra agencia administrativa para que no atendieran la “variación” que se había presentado el 12 de mayo de 2025 mediante el caso número 2025-631881-CCO-015432. **(Ap. Entrada 39)**

El 23 de mayo de 2025 el Ilustre Foro de Instancia, sin haber transcurrido el término de 20 días que tienen las partes para expresarse sobre cualquier moción, dictó una orden que dice: *“Presente proyecto de Orden a ser evaluada por el Tribunal. Tenga 5 días. (Ap. Entrada 41)*

El 23 de mayo de 2025 el Ilustre Foro de Instancia declaró no ha lugar la solicitud de transferencia del Ing. Carlos Rubio Valdés *“por no estar disponibles [para el tribunal] las fechas sugeridas.” (Ap. Entrada 42)* Como se sabe, las fechas que sugiere una parte que solicita transferencia de una vista, son fechas disponibles para los abogados, no para el tribunal, y así lo expuso el abogado. **(Ap. Entrada 37, antes)**

Por su parte, los codemandados- apelantes, aquí comparecientes presentaron una Moción de Reconsideración Parcial para impugnar la determinación del tribunal de que no se requería el diligenciamiento de un emplazamiento para dictar sentencia en un caso de injunction estatutario. **(Ap. Entrada 44)**

El 27 de mayo de 2025 los aquí comparecientes volvieron a impugnar las órdenes del Ilustre Foro de Instancia por nulidad de la convocatoria a la videoconferencia del 5 de junio de 2025 porque, aunque se citó para una vista de injunction estatutario, se invocaron los Art. 690 a 695 del Código de Enjuiciamiento Civil que se referían a los injunctions para Retener y Recobrar la Posesión de Bienes Inmuebles, algo ajeno a este pleito; que ninguna de las órdenes ni el Mandamiento expresó la disposición legal del injunction estatutario para que la parte notificada pueda guiarse para expresar su posición y que, tampoco, se diligenció un Emplazamiento. **(Ap. Entrada 45)**

El 28 de mayo de 2025 la parte demandante-apelada sometió el “Proyecto de Orden” que le había solicitado el tribunal para su solicitud de prohibición a que se evaluara la “variación” por las agencias concernidas. **(Ap. Entrada 46)**

El 30 de mayo de 2025 el codemandado Ángel Daniel Rivera Sánchez también presentó una moción para anular la convocatoria a la videoconferencia y una Moción de Reconsideración para requerir emplazamiento, por iguales fundamentos que habían expuesto los aquí comparecientes en la Entrada 45. **(Ap. Entradas 52-53)**

El 2 de junio de 2025 el Ilustre Foro de Instancia dictó una orden para “...apercibir a todas las partes estar preparadas para atender cualquier asunto relacionado a el caso.” **(Ap. Entrada 59)**

Ese mismo 2 de junio de 2025 el Ilstre Foro de Instancia acogió el “proyecto” de la parte demandante y dictó una Orden exactamente igual a ese proyecto en la que prohibió al Municipio Autónomo de Cabo Rojo p/c de su alcalde; al Director de Permisos del Municipio de Cabo Rojo, a la OGPe por conducto del Secretario auxiliar de esa agencia (que no es parte en este caso) y a cualquier otra agencia administrativa “...a desistir, abstenerse de evaluar, considerar, aprobar, o llevar a cabo cualquier gestión sobre la variación solicitada el 12 de mayo de 2025, por los demandados Freddy Sallent Aquino y Mary Ann Sánchez Aquino, mediante el caso número 2025-631881-CCO-015432, o sobre cualquier solicitud de permisos relacionada a la propiedad localizada en Haciendas del Club Golf y Playa, Solar 102, Cabo Rojo PR 00623. Se apercibe que el incumplimiento de esta Orden del Tribunal acarreará que se encuentre incurso en desacato con las consecuencias legales que ello conlleva.” **(Ap. Entrada 62)**

A esa fecha, 2 de junio de 2025, todavía restaban tres días de los 20 que tenían los demandados para expresar su posición, término que vencía el 4 de junio de 2025. Antes de dictar esa orden no se celebró vista ni se impuso una fianza al concederla. También el 2 de junio de 2025 el tribunal autorizó a la Asociación de Propietarios de Haciendas de Club Golf y Playa, Inc., como interventor, pero no autorizó la “Demanda contra Terceros” que ésta había presentado en este caso, por lo que se tenía por no puesta. **(Ap. Entrada 63)** El 5 de junio de 2025 tuvo lugar la vista por videoconferencia en la que compareció la parte demandante-apelada, pero no prestó testimonio bajo juramento ni sometió prueba alguna, testifical ni documental que estableciera ser una “persona, privada, natural o jurídica que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado,” como requiere el **Artículo 14.1 de la Ley 161-2009**.

Los aquí comparecientes y el codemandado, Ángel Daniel Rivera Sánchez, en esa

videoconferencia impugnaron la jurisdicción del tribunal sobre su persona, reiterando su moción sobre nulidad de convocatoria a vista (**Ap. Entrada 45, ante**) que no había sido resuelta por el tribunal. A esos fines expusieron los aquí comparecientes por conducto de su abogado:

a. El demandante presentó una demanda en la que solicita un injunction permanente, pero esa demanda de injunction permanente no está juramentada, no contiene declaraciones juradas, no está acompañada de ningún emplazamiento, y tampoco tiene proyectos de orden de mandamiento para adquirir jurisdicción sobre los demandados.

b. Que la Regla 57 que se invocó por el Tribunal, se refiere a cuando se solicita un injunction preliminar, para el cual hay que radicar una moción jurada que indique el daño que amerita que el Tribunal lo atienda interlocutoriamente.

c. Que el procedimiento de injunction estatutario a que se refiere la ley, es un procedimiento legal especial, y de acuerdo con la Regla 53 tiene la obligación de adquirir jurisdicción sobre las partes demandadas mediante emplazamiento.

d. Que en este caso no se sometió por la parte demandante, nada para emplazar a la parte demandada, pero el Tribunal *motu proprio* dictó unas órdenes para citar a la parte demandada como si fuera un injunction preliminar. El Art. 14.1 de Ley 161 dice que se convocará una vista, y después de la vista se dictará una sentencia, y es de conocimiento que para dictar una sentencia tiene que emplazarse a las partes. En caso de ser un injunction preliminar, para este proceso no se emplazó a ninguna de las partes, ni siquiera se convocó debidamente el injunction.

e. Que las partes demandadas pueden sentir que el Tribunal ha actuado *motu proprio* en todas las circunstancias, porque la parte demandante se limitó a presentar una demanda, sin embargo, los anejos de la demanda no establecen ninguna violación, solamente ponen el permiso, pero no tienen una declaración jurada, ni un informe pericial para que el Tribunal determine que se tiene que atender inmediatamente.

f. Que el demandante solicitó una orden del Tribunal, pero el Tribunal no requirió a las otras partes que se expresaran sobre esa solicitud. Que las partes tenían un término para oponerse a esa solicitud de orden, pero el Tribunal pidió un proyecto a la parte demandante y lo firmó como lo pidió la parte demandante.

g. Que la orden que dictó el Tribunal paralizando lo que estaba ocurriendo en el Municipio de Cabo Rojo, es *ultra vires* porque es una orden que paraliza todas las acciones de los funcionarios públicos lo cual es contrario al Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil que prohíbe los injunction para esos fines.

h. Que el problema con este caso es que el demandante presentó una demanda original, de injunction permanente, y el Tribunal la ha convertido en un injunction preliminar sin nadie solicitarlo. Por tanto, a las partes demandadas se le ha violado el debido proceso. Indica que la orden que se está impugnando que convoca esta vista, ni siquiera dice qué tienen que hacer los demandados.

i. Que el demandante comparece hoy, y anuncia por primera vez que tiene testigos, y tiene peritos, los cuales nunca anunció en la demanda, tampoco anunció una declaración jurada, y se tiene la sorpresa de cómo se van a defender los demandados en este procedimiento.

j. Por último, en este caso no puede haber contestación a demanda porque no hay emplazamiento, y no se le ha requerido a la parte demandada que presente contestación. Entiende que esta vista ha sido indebidamente convocada, y solicita que se cancele la misma y se proceda con el procedimiento ordinario porque toda la jurisprudencia establece que el emplazamiento es esencial porque es la forma en que se adquiere jurisdicción sobre la parte, y cualquier sentencia que se dicte es nula. **(Ap. Entrada 70, Minuta, pág. 2)**

Por su parte, el codemandado, Ángel Daniel Rivera Sánchez, por conducto de su abogado expuso:

En cuanto a la jurisdicción sobre la materia, hizo referencia a que el tratadista David Rivé y todos los tratadistas sostienen que es un requisito ineludible que toda petición de injunction esté debidamente juramentada. Que en las alegaciones se están cuestionando que se violó un procedimiento y unos permisos, pero el Tribunal tiene que partir de la premisa de que los permisos fueron dados correctamente y conforme a derecho.

Que no hay nada en el expediente de este Tribunal, más allá de unas meras alegaciones, para que se pueda sospechar que esos permisos fueron dados fraudulentamente o fueron violados o no se siguieron.

Señala que, en esta petición, no se acompañó un informe pericial firmado que estableciera cuáles eran las alegaciones, hallazgos y violaciones al permiso otorgado.

Tampoco se acompañó el Curriculum vitae de esa persona que rinde el informe. Que es hoy que se anuncia un perito, y se desconoce sobre que va a declarar.

Sobre las alegaciones de la demanda señaló que más allá de decir que se violan unas medidas de patios laterales, no se establece ni siquiera cuáles son, dónde están, y cuáles son las medidas. Que ellos alegan que violan las condiciones restrictivas y acompañan la escritura, pero no surge de las alegaciones de la demanda cuáles son los estatutos de esa escritura que se están violando.

Que son unas alegaciones genéricas de trece páginas, y se reitera en que ni siquiera están bajo juramento, que es un requisito. Señala que con eso nada más se derrotaría la expedición del recurso extraordinario del injunction porque tiene que estar juramentado. Que como mínimo debió existir un informe pericial bajo juramento que reiterara o sostuviera las alegaciones, porque en ausencia de eso, la presunción es que todo se ha hecho correctamente y conforme a los permisos expedidos por las agencias pertinentes.

Hace constar que la asociación compareció y admite que ellos endosaron la petición del proyecto que se le dio, y en ningún momento han alegado que se violó ese permiso.

Como otro requisito importante del injunction, planteó en que se tiene que hacer una alegación específica de que hay un daño irreparable. Que la única alegación que existe está en el acápite núm. 33 de la demanda, donde se establece que esta situación ha afectado la salud física, emocional y mental a los demandantes, que pone en riesgo la seguridad de su hogar, su derecho a la intimidad, y la protección de su patrimonio al afectar negativamente el valor de su propiedad.

Expone que todo eso es una cuestión de valor, de daños, es una cuestión que el Tribunal en su momento, evaluará y adjudicará una cantidad monetaria, si es que lo prueban y procede, pero esos no son los elementos que tiene que alegar un demandante cuando reclama una petición de injunction, tiene establecer que existe la peligrosidad de un daño irreparable y eso ni siquiera la palabra está alegada en ninguna de las trece páginas que consta.

Por último, se une a la argumentación del licenciado García de que es totalmente improcedente la celebración de una vista bajo un recurso extraordinario de injunction al no haber adquirido jurisdicción sobre la parte que representa. Además, porque el documento radicado en la entrada número 1, que es la demanda de injunction estatutario preliminar y permanente adolece del requisito fundamental de estar bajo juramento. Entiende que se debe suspender la vista, y que las opciones de los demandantes son subsanar esas deficiencias radicando una petición enmendada bajo juramento, que acompañen el informe pericial para que las partes puedan estar preparadas y cumpliendo con el debido proceso de ley para contrainterrogar a ese perito, o que se convierta en un pleito ordinario porque surge del propio demandante que reconoce que la obra está completada, y no ve la razón por la cual se tenga que hacer un procedimiento expedito para una reclamación de daños, y no permite a todas las partes que cumplan con agotar el proceso de descubrimiento de prueba. **(Ap. Entrada 70, Minuta, ante)**

El tribunal resolvió en esa videoconferencia no ha lugar a los planteamientos de los codemandados sobre su jurisdicción, pero nunca notificó su dictamen.

En esa videoconferencia la parte demandante-apelada anunció el testimonio de un perito, el Ing. Vicente León. El tribunal le ordenó a la parte demandante, a petición del codemandado Ángel Daniel Rivera Sánchez, quien objetó que no se hubiera entregado su informe pericial, que se le entregara esa información a las partes demandadas en un término de 10 días. Sin embargo, la parte demandante expresó que no tenía informe pericial, sino que el perito solo declararía. El abogado del codemandado Ángel Daniel Rivera Sánchez, objetó que no hubiera informado informe

pericial escrito y que se requería para cumplir el debido proceso de ley. El tribunal denegó el pedido.

Durante la videoconferencia los aquí comparecientes y el codemandado Ángel Daniel Rivera Sánchez, mantuvieron su planteamiento de la falta de jurisdicción y su objeción a la prueba presentada por la parte demandante, para que en modo alguno pueda subsanar los defectos de la demanda.

El testimonio del Ing. Carlos Rivera, director de la Oficina de Permisos del Municipio de Cabo Rojo, estableció que los aquí comparecientes tenían un permiso de construcción número 2022-434087-024607 válido que cumplió con todos los requisitos de ley.

Por su parte, el testimonio del Ing. Vicente León Martínez, admitió que se sometió ante la Oficina de Permisos una “variación” al permiso el 12 de mayo de 2025 para conformar obras. Que esas variaciones se pueden solicitar y que pueden ser evaluadas por la agencia, en este caso el Municipio Autónomo de Cabo Rojo.

El testimonio del Sr. José Bacó, administrador de la Asociación versó sobre las condiciones de las restricciones privadas en la urbanización, lo cual fue objetado por el codemandado Sallent ya que el Art. 14.1 invocado para ese injunction no establece remedio alguno para reclamar violaciones a las condiciones restrictivas de las urbanizaciones porque eso requiere un procedimiento separado. La prueba también demostró que la Asociación había dado su endoso a la construcción el 18 de marzo de 2022, contrario a lo que alegó en la alegación 23 de la Demanda la parte demandante.

La parte demandante sometió su caso y el codemandado Ángel Daniel Rivera Sánchez, solicitó y expuso que no se había probado por la parte demandante ser una persona con un interés propietario o personal que pudiera verse afectado, “ya que ni siquiera declaró ni lo estableció de modo alguno.”

El Municipio Autónomo de Cabo Rojo, expuso que la oficina de Ordenamiento Territorial compuesta por el Ing. Gustavo Colberg, Abraham Rodríguez y el Ing. Luis López endosaron la variación el 17 de junio de 2025 y que el Director de Permisos no la ha resuelto porque la Orden del 2 de junio de 2025, **(Entrada 62, ante)** se lo impedía.

Poco más de seis meses después de la vista el Ilustre Foro de Instancia dictó la sentencia que es objeto de apelación aquí; una sentencia genérica que no cumple con la especificidad que requiere un injunction.

VI. SEÑALAMIENTO DE ERRORES:

Primero:

Erró el Ilustre Foro de Instancia al dictar una sentencia definitiva sin que la parte demandante presentara un emplazamiento para ser diligenciado en la persona de los codemandados-apelantes y por lo tanto sin adquirir jurisdicción sobre su persona lo que hace nula la sentencia.

Segundo:

Erró el Ilustre Foro de Instancia al dictar una orden exparte, sin vista y sin fianza para prohibir a un funcionario público que ejerciera sus funciones en violación al Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil y dictada contra otras agencias que no son parte del pleito, mediante la “firma a ciegas” de un proyecto solicitado a la parte demandante.

Tercero:

Erró el Ilustre Foro de Instancia al permitir a la parte demandante presentar prueba pericial no anunciada y de un perito que no había rendido un informe ni sometido un curriculum vitae violando el debido proceso de ley.

Cuarto:

Erró el Ilustre Foro de Instancia al dictar una sentencia a favor de la parte demandante que no probó su legitimidad activa según requerido en el Art. 14.1 de la Ley 169-2009.

Quinto:

Erró el Ilustre Foro de Instancia al permitir que en un caso de permisología se presentara prueba sobre condiciones restrictivas privadas que requirieran un procedimiento separado y a pesar de haber denegado y tenuta por no puesta una demanda de la Asociación que intervino.

Sexto: *Erró el Ilustre Foro de Instancia al denegar el relevo de la sentencia sin vista, a pesar de que la agencia con jurisdicción primaria, el Municipio Autónomo de Cabo Rojo, había legalizado la obra mediante variación, lo cual es una de las razones que dispone la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, a saber: “cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia.”*

VII. DISCUSION DE LOS ERRORES:

Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto:

Debido a que todos estos cinco errores cometidos por el Ilustre Foro de Instancia están relacionados entre sí y tienen su raíz en actuaciones arbitrarias que son de umbral, sobre la jurisdicción se discutirán conjuntamente a continuación.

Es un asunto de umbral la falta de legitimación activa de los demandantes. La parte demandante, Rey Antonio Quiles Cuevas y Nadya Ivette Pérez Batista no prestaron testimonio en la única vista celebrada por videoconferencia el 5 de junio de 2025. Su demanda tampoco fue juramentada por ellos, ni sometieron documento alguno para demostrar que son “...una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse afectado...” Ese es un requisito esencial que tenían que haber probado para tener legitimación activa para instar un injunction estatutario. Ese recurso no está disponible para cualquier persona que no demuestre ese interés personal. (Véase, el **Art. 14.1 de la Ley 161-2009**)

Es de umbral, también, que, tampoco, la parte demandante sometió emplazamientos para que, una vez diligenciados, se pudiera adquirir jurisdicción sobre la persona de los demandados. Como se sabe la orden de citación y mandamiento solo sirve para convocar una vista de injunction preliminar bajo la Regla 57 de Procedimiento Civil, pero no para una vista final que supone dictar una sentencia definitiva de injunction estatutario.

Por otra parte, la Orden que dictó el Ilustre Foro de Instancia para prohibir al Municipio Autónomo de Cabo Rojo, a su director de Permisos, a OPGe, etc. es un proyecto “**firmado a ciegas**”, según este término ha sido definido por la jurisprudencia. Sobre el tema de los proyectos de sentencia, que es igualmente aplicable a las órdenes, el Tribunal Supremo ha expresado que la práctica de solicitar estos proyectos no es censurable *per se*. Sin embargo, en **Román Cruz v. Díaz Rifas**, 113 D.P.R. 500, 508 (1982), el Tribunal Supremo estableció que: “Lo censurable lo constituye la práctica de “*firmar a ciegas*” dichos proyectos de sentencia.” (itálicas y comillas en el original) En **Báez**

García v. Cooper Labs., Inc., 120 D.P.R. 145, 157, *in fine*, (1987) se reiteró dicha doctrina.

(Véase al mismo efecto el Canon 9 de Ética Judicial)

Además, esa Orden fue dictada contra personas y entidades públicas que no son parte en este litigio y que ni ellas ni los codemandados se les permitió exponer su posición dentro del término de 20 días que concede la **Regla 8.4 de Procedimiento Civil**, violando así su debido proceso de ley. Esa orden, además, está prohibida por la Ley Antinjunction, **Artículo 678 del Código de Enjuiciamiento Civil**, ya que interfiere con el ejercicio de las facultades que la ley les concede a esas agencias, para evaluar una variación. Lo correcto debió ser que el Ilustre Foro de Instancia esperara por la determinación administrativa sobre la variación solicitada que ya había recibido el endoso de la Oficina de Ordenamiento Territorial del Municipio Autónomo de Cabo Rojo, pues, el Municipio es el que tiene la facultad y la pericia para evaluar una variación. **Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. Del Rey**, 155 DPR 906, 921 (2001); **CBS Outdoor vs. Billboard One, Inc. et. al.**, 179 DPR 391 (2010)

La **Regla 4.1 de Procedimiento Civil**, dispone en lo pertinente: “La parte demandante presentará el formulario de emplazamiento conjuntamente con la demanda, para su expedición inmediata por el Secretario o Secretaria.” Ese formulario establece el término y la manera en que un demandado debe contestar la demanda y advierte sobre las consecuencias de no hacerlo. Nótese que la Orden que fue diligenciada para la vista no contiene esas advertencias que son parte del debido proceso de ley.

Por otra parte, nos dice la doctrina que: “El emplazamiento permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre la persona del demandado, a fin de que éste quede obligado por el dictamen que, en su día, emita el foro judicial.” **Díaz Olivo**, Litigación Civil, 2da. Ed. 2018, UPR, pág. 62; **Torres Zayas v. Montano Gómez, et al** 199 DPR 458, 467, (2017) Ausente el emplazamiento y su correcto diligenciamiento el tribunal no adquiere jurisdicción sobre el demandado y produce la nulidad del dictamen que pueda dictarse. **Id, pág. 63.** Añade **Díaz Olivo**, *ob cit* que el demandado puede oponer como defensa mediante comparecencia especial la falta de jurisdicción del tribunal por falta del emplazamiento. Véase, además, **Álvarez v. Arias**, 156 DPR 352 (2002)

Ausente ese requisito esencial, aunque se hayan nombrado los demandados en el epígrafe, son solo partes nominales. **Sánchez Rivera v. Malavé Rivera**, 192 DPR 854 (2015)

El 25 de abril de 2025 el Ilustre Foro de Instancia *motu proprio* dictó dos Órdenes, a saber: una titulada: “Orden” y otra: “Orden y Citación.” (**Ap. Entradas 3,4,5,8 y 9,antes**) La “Orden” dispuso textualmente que deberá diligenciarse **un emplazamiento** en la persona de los demandados: *“La parte demandante deberá diligenciar el emplazamiento, y además, notificar esta orden con copia de la demanda, emplazamiento y cualquier otro anejo incluido en la demanda, a la parte peticionada en o antes del 5 de mayo de 2025 hasta las 5:00 pm, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 692 de Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 3563 y deberá acreditar a este Tribunal el diligenciamiento personal de dicho emplazamiento conforme a lo aquí dispuesto.”* [negrillas y subrayado en el original] Por otra parte la “Orden y Citación” convocaba a una “Vista de **Injunction Estatutario**.” Sin embargo, el Mandamiento expedido también el 25 de abril de 2025 por Secretaría copia textualmente una Orden dictada por el Ilustre Foro de Instancia que convocaba a una “**Vista de Interdicto Posesorio**”. Además, del diligenciamiento que promovió el demandante surge que lo único que se diligenció en la persona de los demandados fue el Mandamiento, la Orden y la Orden y Citación. Era el deber del demandante demostrar el diligenciamiento de **un emplazamiento** para adquirir jurisdicción sobre la persona de los demandados.

Ausente ese requisito esencial que emana del debido proceso de ley el Ilustre Foro de Instancia carecía de jurisdicción sobre la persona ya que no se ha adquirido jurisdicción sobre la persona de los demandados, que se adquiere mediante el diligenciamiento de un emplazamiento.

Los codemandados-apelantes cuestionaron ese proceder del Ilustre Foro de Instancia mediante una “Comparecencia Especial para impugnar Convocatoria a Vista de Injunction estatutario o Posesorio” (**Ap. Entrada 17**), sin someterse a la jurisdicción del tribunal. Igual hizo el contratista codemandado. Los demandantes-apelados no se expresaron. El Ilustre Foro de Instancia anuló el 12 de mayo de 2025 mediante

Resolución y Orden las órdenes y la citación, que había dictado, aunque sin reconocer que la falta de emplazamiento le privaba de jurisdicción y otra vez, *motu proprio*, dictó en esa misma orden del 12 de mayo de 2025 otra “Orden y Citación” y una “Orden”; la secretaría por su parte expidió un “Mandamiento” el 13 mayo de 2025. **(Ap. Entradas 7, 8 y 9)**

La nueva “Orden y Citación” convocaba a una vista de Injunction Estatutario para el 5 de junio de 2025, mientras que la Orden convocaba, también, a una vista de Injunction Estatutario “...conforme a los Arts. 690 a 695 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA Secc.3561 a 3566. Los codemandados-apelantes solicitaron reconsideración parcial de esa orden. **(Ap. Entrada 44,antes)**, sin éxito.

Nuevamente los codemandados- apelantes mediante “Comparecencia Especial sobre Nulidad”, **(Ap. Entrada 45,antes)** cuestionaron el proceder del Ilustre Foro de Instancia ya que dichos Artículos 690 y 695 del Código de Enjuiciamiento Civil invocados en la orden se refieren a los Injunction para Retener y Recobrar la Posesión de Bienes Inmuebles, algo ajeno a este pleito. Además, el “Mandamiento” contenía otra orden diferente y convocaba a un Injunction Estatutario. Ninguna de las Órdenes ni el Mandamiento expresaba la disposición legal que autoriza el Injunction Estatutario convocado de manera que la persona notificada pueda guiarse para expresar su posición.

Tampoco se acompañó un emplazamiento necesario para adquirir jurisdicción ya que se trata de una demanda de Injunction Estatutario preliminar y permanente. **Cuevas Segarra** nos dice:

“Al solicitar el interdicto, es indispensable diligenciar el emplazamiento con la demanda.” (cita omitida)

Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, JTS 2002, pág.154.

Véase, además, **Monell v. Mun. Carolina**, 146 DPR 20, 24 (1998)

El injunction estatutario no es otra cosa que un “*procedimiento legal especial*” que deberá tramitarse conforme a la ley que lo estableció. Dicho recurso no nació con la Ley 161-2009 en su Artículo 14.1, sino que tiene abolengo. (Véase, el derogado Artículo 28 de la Ley 76-1975; **CBS**

Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 DPR 391, 408 (2010); **Plaza las Américas v. N & H**, 166 DPR 631, 646 (2005); **A.R.P.E. v. Rivera**, 159 DPR 429, 443 (2003); **Luan Investment Corp. v. Román**, 125 DPR 533, 544 (1990).

De conformidad con la Regla 53 de Procedimiento Civil a todos los procedimientos legales especiales, como lo es el Injunction estatutario, le aplican, en todo aquello que no sea incompatible con las disposiciones de la ley que creó el procedimiento especial, las Reglas de Procedimiento Civil, incluyendo el emplazamiento.

Nos ilustra **Rafael Hernández Colón** que: “...todo lo referente a las partes, **el emplazamiento**, las alegaciones, el descubrimiento de prueba, el juicio, etc., se gobierna por las Reglas de Procedimiento Civil en tanto y en cuanto éstas no confligan con la naturaleza sumaria del remedio...” **R. Hernández Colón**, *Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil*, 6ta. Ed., San Juan, Lexis Nexis, 2017, págs. 595-596 (negritas añadidas)

En el último pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre este recurso de injunction estatutario surge que la parte demandante presentó y diligenció un emplazamiento. Véase, **Díaz Vázquez v. Colón Peña**, 2024 TSPR 113, pág. 5, escolio 6:

“El 8 de marzo de 2023, el Tribunal de Primera Instancia dictó una Orden en la que reiteró la autorización a la presentación de una demanda enmendada y ordenó la expedición de emplazamientos dirigidos al matrimonio Colón- Peña y a la señora Jerrika Angleró Sánchez (cónyuge del señor Colón Peña). Empero, no autorizó el emplazamiento del Sr. Colón Peña” (subrayado nuestro)

Nótese que el **Art. 14.1 de la Ley 161-2009** no expresa nada sobre la manera en que se notifican esos recursos a la parte demandada. En tal caso hay que invocar la Regla 4 de Procedimiento Civil. *Afortiori*, ese artículo 14.1 autoriza, no sólo un injunction, sino un mandamus, una sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada. ¿Significa, entonces, que a ninguno de esos recursos extraordinario le aplica el requisito de diligenciar un emplazamiento? Ni la ley lo dice, ni el sentido común del estado de derecho lo permite.

No se puede confundir el injunction estatutario del Art. 14.1 con un *injunction preliminar* que se puede convocar mediante una orden y mandamiento, **Regla 57.1 de Procedimiento Civil**,

pues, aunque se parecen, no son lo mismo. Por lo tanto, para que pueda dictar un *injunction permanente* hay que emplazar. **Corujo Collazo vs. Viera Martínez**, 111 DPR 552-556 (1981)

Por otro lado, para que el demandante pueda presentar y mantener un Injunction tiene que tener las manos limpias, o según el término del *common law* de donde emana ese recurso en Puerto Rico: “*lilly clean hands*”. Tampoco puede incurrir en incuria. **Díaz Olivo, Litigación Civil, segunda ed. rev. 2018, Ed. AlmaForte, pág. 250.**

El demandante no tiene las manos limpias porque mantiene un patrón de persecución contra el contratista codemandado quien se vio obligado a presentar un recurso de acecho ante el tribunal. **(Ap. Anejo II, Entrada 74)** Y también tiene cámaras en su residencia que apuntan hacia la residencia del demandado violando su derecho a la intimidad de su hogar. **(Anejo III, Entrada 74 ante)** También se alegó que no acompañaron los Exhibits de dicha demanda y tampoco está jurada.

El Ilustre Foro de Instancia denegó la impugnación en la misma vista del caso que tuvo lugar el 5 de junio de 2025, pero nunca notificó esa denegatoria. Así que se procedió con la vista y más de seis meses después, un 23 de diciembre, dictó sentencia final, notificada el 29 de diciembre de 2025, la cual es nula por falta de emplazamiento de los codemandados-apelantes.

Por otro lado, La parte demandante presentó, el 15 de mayo de 2025, una solicitud para que se dictara una orden de paralización contra OGPe, que no es parte en el caso, el Municipio de Cabo Rojo, “...y cualquier otra agencia administrativa para que no atendieran la “variación” que se había presentado el 12 de mayo de 2025 mediante el caso número 2025-631881-CCO-015432. **(Ap. Entrada 39, antes)**

Dicha moción no fue juramentada ni contiene ningún ofrecimiento de prueba que la sostenga; tampoco cumple con la **Regla 8.4 de Procedimiento Civil** que dispone en lo pertinente:

“La petición para que se expida una orden se hará mediante una moción, la cual, a menos que se haga durante una vista o un juicio, se hará por escrito, haciendo constar con particularidad los fundamentos legales y argumentos en que se base y exponiendo el remedio o la orden que se interesa. Deberá, además, estar acompañada de cualquier

documento o affidavit que sea necesario para su resolución.”

De acuerdo con esa misma regla los demandados tenían 20 días para exponer su posición, al cabo de los cuales es que se entiende sometida.

El 23 de mayo de 2025, el tribunal, sin haber transcurrido el término de 20 días que tienen las partes para expresarse sobre cualquier moción, dictó una orden que dice: *“Presente proyecto de Orden a ser evaluada por el Tribunal. Tenga 5 días. (Ap. Entrada 41)* El 28 de mayo de 2025 la parte demandante-apelada sometió el Proyecto de Orden que le había solicitado el tribunal para su solicitud de prohibición a que se evaluara la “variación” por las agencias concernidas. **(Ap. Entrada 46, antes)**

Aun así, el Ilustre Foro de Instancia dictó una Orden de paralización el 3 de noviembre de 2025, **(Ap., Entrada 73)**, que es, aparte de violatoria del debido proceso de ley procesal, contraria al estatuto que regula el injunction estatutario, al derecho constitucional al disfrute de la propiedad privada y al sustantivo que rige los permisos de construcción y su legalización.

Los codemandados-apelantes solicitaron reconsideración de dicha Orden a tenor con la Regla 47 de Procedimiento Civil, con arreglo a los siguientes fundamentos:

a) El injunction estatutario aplicable a este caso establece que el Tribunal tiene 20 días contados a partir de la vista para emitir su sentencia. **(Véase el Artículo 14.1, Ley 161-2009)** La vista tuvo lugar el 5 de junio por lo que los 20 días vencieron el 25 de junio de 2025. El tribunal no ha notificado conforme a la ley sus dictámenes sobre su jurisdicción planteada por los demandados en la vista. Además, como expresa el codemandado, Ing. Rubio, en su moción de 2 de noviembre de 2025 **(Ap. Entrada 72)** el demandante no probó su caso, pues, ni siquiera probó su legitimación activa al no declarar.

El demandante no solicitó ningún remedio antes del vencimiento de ese plazo, dejando pasar casi 5 meses desde la vista por lo que incurrió en incuria.

El demandante sabía que los demandados habían solicitado al Municipio Autónomo de Cabo Rojo una variación a su permiso para legalizar el patio lateral que es perfectamente legalizable. Así lo admitieron en uno de sus escritos con el lenguaje siguiente:

“Que el 12 de mayo de 2025, los demandados Freddie Sallent Aquino y Mari Ann Sánchez Aquino [sic], mediante el

caso Núm.2025631881-CCO-015432, radicaron una solicitud de variación de los parámetros de construcción...”

(Entrada 39,antes)

El 30 de mayo de 2025 el codemandado Ángel Daniel Rivera Sánchez también presentó una moción para anular la convocatoria a la videoconferencia y una Moción de Reconsideración para requerir emplazamiento, por iguales fundamentos que habían expuesto los aquí comparecientes en la Entrada 45. **(Ap. Entradas 52 y 53,antes)**

En resumen, los errores de falta de emplazamiento y el proceder del Ilustre Foro de Instancia violó el debido proceso y la sentencia, por lo tanto, es nula.

Sexto:

Los codemandados-apelantes presentaron, el 10 de febrero de 2026, una “Solicitud de Relevo de Sentencia por haberse legalizado la obra”, acompañada de varios exhibits. **(Ap. Entrada 111)** La parte demandante-apelada se opuso en parte, **(Ap. Entrada 112)** y los codemandados-apelantes replicaron. **(Ap. Entrada 113)**

El Ilustre Foro de Instancia denegó la solicitud de relevo, que estaba acompañada de los permisos de variación como exhibits, sin la celebración de una vista, contrario a la norma de que ante una solicitud de relevo de sentencia que incluya hechos que ameriten ser probados se tiene que celebrar una vista. **Díaz Olivo**, Litigación Civil, 2da. Ed. Rev.2018, Ed. Alma Forte, pág. 219; **De Jesús Viñas v. González Lugo**, 170 DPR 499, 513 (2007); **Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz**, 106 DPR 445,449 (1977); **Constructora del Oeste v. Tribunal Superior**, 97 DPR 785 (1969); **Pérez Rodríguez v. Tribunal Superior**, 100 DPR 182 (1971) Además, es claro que bajo el inciso (f) de la Regla 49.1 de Procedimiento Civil y la liberalidad con la que se debe considerar esa moción si aduce hechos para impedir que tecnicismos y sofisticaciones frustren los fines de la justicia. Nada más puede frustrar los fines de la justicia que ordenar la demolición de una construcción que ha sido legalizada y cumple con la permisología, especialmente en un caso como este en que quedó demostrado que los codemandados-apelantes habían tenido desde su inicio permisos para la obra y que volvieron a solicitar la variación para legalizarla después de pagar todos los arbitrios requeridos por lo que no se trata de una obra ilegal.

El demandante sabía que los demandados habían solicitado al Municipio Autónomo de Cabo Rojo una variación a su permiso para legalizar el patio lateral que es perfectamente legalizable. Así lo admitieron en uno de sus escritos con el lenguaje siguiente:

“Que el 12 de mayo de 2025, los demandados Freddie Sallent Aquino y Mari Ann Sánchez Aquino [sic], mediante el caso Núm.2025631881-CCO-015432, radicaron una solicitud de variación de los parámetros de construcción...”

(Ap. Entrada 39, ante)

Además, actuando en su capacidad legal, el Municipio Autónomo de Cabo Rojo emitió su endoso a la variación el 17 de junio de 2025, antes de que se dictara la sentencia.

El propósito del sistema de variaciones de permisos es conformar una construcción que sea legalizable. El Municipio podía entender en ella porque el **Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 3524** prohíbe a un tribunal dictar una orden para impedir que un funcionario público actúe conforme a las facultades concedidas en ley.

Una variación es una autorización para desarrollar una propiedad utilizando parámetros diferentes a los dispuesto en la reglamentación vigente. **(Ley 161-2009, Art. 1.5,23 LPRA 9011) La Regla 6.3.2, Sec.6.3-2.1 del Reglamento Conjunto** establece que la variación permite *“dispensar al propietario del cumplimiento de uno o más requisitos que establece al Reglamento Conjunto, para la zona o distrito de calificación donde ubica o radica el inmueble o propiedad.”*

También incluye la autorización para lotificar o desarrollar una propiedad utilizando parámetros diferentes. Se concede para evitar perjuicios a una propiedad.

Por su parte, el Reglamento Conjunto establece en su Capítulo 4, Inciso V, lo siguiente:

“13. Variación - Autorización para lotificar o desarrollar una propiedad utilizando parámetros diferentes a los dispuestos en la reglamentación vigente y que sólo se concede para evitar perjuicios a una propiedad que, debido a circunstancias extraordinarias, la aplicación estricta de la

reglamentación equivaldría a una confiscación de la propiedad.

*14. Variación en Construcción - Autorización que se concede para la construcción de una estructura o parte de ésta, que no satisfaga los Reglamentos, Planes de Ordenación, códigos establecidos, en cuanto a parámetros de construcción y densidad poblacional, pero que, debido a la condición del solar, la ubicación especial o el uso particular, confronte una dificultad práctica y amerite una consideración especial, asegurándole que no exista perjuicio a las propiedades vecinas.” (Véase, además, **Empresas Ferrer V. A.R.P.E.** 172 DPR 254, 266-267 (2007); **Mun. De San Juan v. Bosque Real S.E.** 158 DPR 743 (2003))*

Es evidente que al aprobarse la variación, que solo consiste en la distancia de unos patios y la manera en que se han de cubrir los huecos, el injunction pierde razón de ser, pues, las variaciones legitimizan una construcción que en su origen no tenía permiso, que no es el caso aquí, o que legaliza lo construido, sin perjuicio de las personas vecinas.

Por otro lado, el Código Civil hay que interpretarlo en armonía. El **Artículo 808** dispone que no aplicarán las distancias de los **Artículos 806 y 807** si se usan materiales traslúcidos. El “fix louvers” es igual porque no tiene vistas directas. La idea es proteger que no haya vigilancia oculta, fisgoneo, hacia el predio del vecino. Tampoco cuando los huecos estén a nivel de las carreras o vigas. Veamos:

**“Artículo 806. - Ventanas o huecos en pared no medianera.
(31 L.P.R.A. § 8069)**

El dueño de una pared no medianera, contigua a finca ajena, puede abrir en ella ventanas o huecos para recibir luces a la altura de las carreras, o inmediatos a los techos, y de las dimensiones de treinta (30) centímetros en cuadro, y en todo caso, con reja de metal remetida en la pared y con red de alambre.

Sin embargo, el dueño de la finca o propiedad contigua a la pared en que están abiertos los huecos

puede cerrarlos si adquiere la medianería, y no se ha pactado lo contrario. También puede cubrirlos mediante la edificación en su terreno o el levantamiento de una pared contigua a la que tiene dicho hueco o ventana”.

Artículo 807. — Distancias para abrir ventanas con vistas rectas y balcones. (31L.P.R.A. § 8070)

No pueden abrirse ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre el predio del vecino si no hay un metro y medio de distancia entre la pared en que se construyen y dicho predio. Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la propiedad vecina, si no hay sesenta centímetros de distancia. Las distancias se cuentan en las vistas rectas desde la línea exterior de la pared en los huecos en los que no hay voladizos, desde la línea de estos donde los haya, y para las oblicuas, desde la línea de separación de las dos propiedades.

Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a los edificios separados por una vía pública.

Artículo 808. - Inaplicabilidad de las normas. (31 L.P.R.A. § 8071)

Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable cuando se emplean materiales traslúcidos o cuando la ley dispone algo distinto.”

Es evidente que el Ilustre Foro de Instancia cometió error de dercho al denegar esa moción de relevo sin vista y a pesar de que la obra tiene los permisos aprobados, ha mantenido su posición de ordenar su demolición sin tener autoridad ya que el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 solo permite una orden así cuando no existen los permisos o éstos fueren obtenidos mediante fraude, lo cula no probó la parte demandante-apelada.

VIII. SÚPLICA:

POR TODO LO CUAL se solicita muy respetuosamente se revoque la sentencia apelada por ser nula o se releve de sus efectos por haberse legalizado la obra, con cualquier otro remedio que en derecho proceda.

IX. NOTIFICACIÓN:

CERTIFICO: Habiéndose presentado este escrito por el sistema electrónico de SUMAC que da notificación simultánea a las partes y al Tribunal de Instancia se cumple así con la notificación requerida en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

En Mayagüez, para San Juan, Puerto Rico a 3 de marzo de 2026.

f/Lcdo. Gabriel García Maya
RUA 4916; Colegiado Número 6,302
Nenadich 120- Oeste
PO BOX 1389
Mayagüez, Puerto Rico 00681
Teléfonos: 805-0095; 833-6981; 833-2548
Email: garciamayaa@yahoo.com

f/ Lcdo. Miguel A. Montalvo Delgado
Rua:10,202
171 Calle Dr. Ramón E. Betances
Mayagüez PR 00680
Tel: (787) 833-5080
montalvoyarrovo@gmail.com